DOCUMENTATION DE REVALORISATION

Stéphane ERARD

au sein de la société QWANT (mars 2015 – août 2016)

Position 3.3 – Coefficient 270

Convention Collective Nationale SYNTEC – Annexe 2

« Je vous invite à regarder la convention SYNTEC (...)
vous pourrez remarquer que mon travail chez QWANT
est bien mieux défini par la position 3.3 que par la position 2.2 »

— Stéphane Erard, courrier à Jean-Charles Chemin (2016)

Document établi le 28 février 2026

NOTE DE SYNTHÈSE

Absence d'instructions précises – Initiative exclusive – Formation des équipes – Audit CDC

A. Absence totale d'instructions précises de la hiérarchie

L'un des critères déterminants de la position 3.3 est l'exercice de **« très larges initiatives »**, par opposition à la position 2.2 qui suppose des *« instructions précises de leur supérieur »*. Or, l'examen exhaustif de la correspondance professionnelle entre Jean-Charles Chemin (CTO) et Stéphane Erard démontre que **jamais JC Chemin n'a donné d'ordre précis ni d'instruction détaillée à M. Erard** sur le contenu ou la méthode de son travail.

Les rares interventions de Chemin prennent la forme de **suggestions exploratoires**, non d'ordres. L'email du 30 juin 2016, intitulé « Jenkins + Chef », est éloquent :

> *« A ton retour j'aimerai qu'on regarde les possibilités offertes par l'association Jenkins + Chef au niveau de notre système d'Intégration Continu (…) Si un tel produit pouvait répondre à nos besoins on pourrait gagner en temps et en stabilité. »* — JC Chemin, email du 30/06/2016

Le ton est celui d'un échange entre pairs : « j'aimerai qu'on regarde », « si un tel produit pouvait ». Ce n'est pas une instruction précise ; c'est une question posée au référent technique, qui décidera seul de la suite à donner. De même, lorsque Chemin modifie le document *QwaCi 1.0 Product Definition* sur Confluence (avril 2016), il intervient dans un espace créé et défini par Erard – il ajuste des priorités, mais ne définit pas la méthode ni le contenu.

La société Qwant est elle-même en « peine de fournir des pièces pour justifier des instructions précises qui étaient données à M. Erard » (conclusions d'appel récapitulatives n°3). Ce constat est décisif : **l'absence d'instructions précises exclut la position 2.2 et caractérise les « très larges initiatives » exigées par la 3.3.**

B. Tous les projets créés à l'initiative exclusive de Stéphane Erard

L'inventaire technique recense **52 projets (dont 37 en production)**. Chacun de ces projets a été **conçu, proposé et développé à l'initiative propre de Stéphane Erard** pour répondre à des problèmes concrets des développeurs et de la société. L'élaboration de cette « Fabrique Logiciel » a nécessité **3 mois de recherches intensives (souvent jusqu'à 2h du matin)**, dont l'existence et la durée sont attestées par des carnets de notes personnels. L'infrastructure était opérationnelle dès septembre 2015, soit 8 mois après l'embauche.

Les projets créés ont permis d'intégrer **9 produits-projets distincts** à la fabrique logiciel : FRONT-SEARCH, SEARCH-LITE, BOARDS, BOARDS-LITE, API, SMART-CROPPER, INSTANT-ANSWERS, SHOPPING et MOZART — couvrant l'ensemble des lignes produits de Qwant.

- **QWAPP et ses sous-modules** : outil créé par Erard pour automatiser l'intégration multi-environnement, standardiser les postes développeurs et permettre l'intégrabilité de tous les projets à la CI
- **Vagrant-dev, qwapp-vagrant** : normalisation des postes de travail, proposée par Erard face à l'arrivée de 60 nouveaux collaborateurs

- **PowerDNS (ns.qwant.ci)** : serveur DNS dynamique proposé par Erard pour résoudre le problème de saturation des DNS externes du Crawler
- **Faker-API** : spécifié et supervisé par Erard pour découpler les dépendances Front/API
- **Système de configuration JS/PHP** : inventé par Erard pour permettre la variabilité multi-environnement (DEV, CI, UAT, PLIVE, PROD)
- **Git Flow** : proposé par Erard, implémenté dans la chaîne de production, accompagné de formations aux développeurs

Erard l'affirme lui-même dans le document de présentation de 116 diapositives qu'il a réalisé :

> *« Il ne s'agit pas seulement d'un petit travail de mise en place sous la direction de quelqu'un. Il s'agit d'une vraie idéalisation, conception, développement, mise en place, maintenance, de toute une « Fabrique Logiciel » s'appliquant à différents domaines : la recherche, le développement, la phase qualité et le déploiement. »* — Slide 116, Document Explication Utilisateur – DEV.pptx

C. Rôle de formateur et transmetteur de connaissances

Le rôle de M. Erard ne se limitait pas à la conception et au développement : il incluait également la **formation et la transmission de connaissances** à l'ensemble des équipes, ce qui caractérise une **grande valeur technique** au sens de la position 3.3.

Email du 15 octobre 2015 (objet : « C ») – Erard écrit à l'ensemble de l'équipe (Vignaux, Euziere, Laville, Sampson, Duong) pour leur expliquer ce qu'ils doivent maîtriser pour travailler avec les outils qu'il a mis en place :

> *« Il vous faut maitriser : le git workflow, le système de config qwappisé pour chaque projet, les defaults de config par env (ce qui distingue une infra de l'autre, le pourquoi faire ainsi plutot que comme cela), les commandes qwapp, quand comment pourquoi utiliser cette commande plutot qu'une autre, etc. »* — Stéphane Erard, email du 15/10/2015

Le positionnement est sans équivoque : Erard est celui qui **définit les règles, forme les équipes et impose les méthodes**. D'autres pièces confirment ce rôle de formation :

- Meeting Polish QA (13/08/2015) : réunion organisée par Erard pour expliquer à l'équipe QA de Pologne le fonctionnement de FRONT/SEARCH + vagrant-dev + qwapp
- « This week todo » (21/09/2015) : email d'assignation de tâches aux développeurs QA (Aleksander) : scénarios à créer (user account creation/deletion/logging in/out)
- Gitflow doc, gitflow demo, qwant ci, qwapp (10/09/2015) : documentation et démonstration des flux de travail
- Formation individuelle de Florent Valdelievre au JavaScript/Promises puis encadrement de ses développements QWAPP
- Tutorat de Nicolas Corbi et assistance à Julien Laville
- Communication quotidienne sur 6 canaux Pidgin/Jabber (#front, #api, #infra, #secu, #qa, #ci) : assistance, coordination, conduite du changement
- Présentation complète de la méthodologie de développement pour l'audit CardiWeb/CDC (pièce 18)

- Document « Explication Utilisateur – DEV » : présentation de 116 diapositives couvrant l'architecture complète du moteur Qwant et la fabrique logiciel

Par contraste, le document de planification envoyé par JC Chemin (CTO) était si sommaire que **c'est Erard qui a dû le refaire entièrement sous Excel** (avec sa version personnelle de Microsoft Office), en y intégrant la planification détaillée des actions, les dépendances inter-équipes et le suivi d'avancement. Comme il l'écrit : « C'est-à-dire que c'est moi qui ai dû faire ce tableau. Il n'en n'est pas capable, Mr. Chemin ? Alors même que c'est son travail d'organiser et suivre ? »

D. Ensemble des projets audités par la CDC sous la présentation de Stéphane Erard

Le 31 mai 2016, la Caisse des Dépôts et Consignations (investisseur institutionnel) a mandaté le cabinet CardiWeb pour auditer les développements de Qwant. Au cours de cet audit, **Stéphane Erard a présenté seul l'intégralité des ~35 projets qu'il avait créés**, leur fonctionnement en chaîne, et leur mise en production.

La présentation a duré environ 1h30 (au lieu du créneau initialement prévu d'1h). Le programme officiel de l'audit, envoyé par Benjamin Dossat (Directeur Technique, CardiWeb), désigne nommément S. Erard pour le créneau **11h30–12h30 : Développement (Gestion des développements, Types de projet, Qualité CI/QA, Sécurité, Architecture du code, Composants utilisés)**, au même niveau que le CTO Jean-Charles Chemin.

Ce fait démontre que :

- L'écosystème de projets était suffisamment complexe et stratégique pour justifier un audit de l'investisseur institutionnel
- Erard en était le seul sachant : c'est lui, et lui seul, qui a pu les présenter et en expliquer le fonctionnement
- La direction a placé Erard face à l'auditeur au même rang que le CTO, reconnaissant de facto son niveau de responsabilité
- Chemin a demandé à ses collaborateurs de remonter les éléments « sensibles » des projets avant l'audit, incluant les projets sous analyse Sonar — qui relevaient des attributions d'Erard
- Une branche « démo » spécialement préparée a été créée par Cassar avec du faux code (« Comme demandé ce code est juste un fake »), révélant que la direction souhaitait masquer certains aspects à l'auditeur
- Frédéric Luddeni l'a remercié pour avoir « évité l'audit Data » – confirmant que la présentation d'Erard a couvert bien au-delà de son périmètre contractuel (position 2.2)

CONCLUSION DE LA NOTE DE SYNTHÈSE

La combinaison de ces quatre constats – absence d'instructions précises, initiative exclusive dans la création des 52 projets, rôle de formateur des équipes, et présentation seul de l'ensemble des projets devant l'auditeur de la Caisse des Dépôts – est incompatible avec une position 2.2 (instructions précises du supérieur), incompatible avec une position 3.1 (connaissances pratiques étendues mais responsabilité sous un chef), et caractérise précisément la position 3.3 : très larges initiatives, très larges responsabilités, coordination inter-services, grande valeur technique.

1. Cadre conventionnel : position 3.3 de la convention Syntec

1.1 Définition et critères de la position 3.3 (coefficient 270)

Position 3.3 – Coefficient hiérarchique 270

« L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative. »

Convention Collective Nationale SYNTEC, Annexe 2, Classification des Ingénieurs et Cadres

La position 3.3 repose sur quatre critères cumulatifs, **sans exiger de commandement hiérarchique** (contrairement à la position 3.2) :

- **Très larges initiatives** – autonomie dans le choix des méthodes, technologies et approches, sans instructions précises.
- **Très larges responsabilités** – les décisions engagent directement la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- **Coordination entre plusieurs services** – interface et synchronisation entre différents départements.
- **Grande valeur technique ou administrative** – expertise déterminante et irremplaçable.

1.2 Distinction déterminante entre 3.2 et 3.3

	Position 3.2 (coeff. 210)	Position 3.3 (coeff. 270)
Exigence clé	**Commandement hiérarchique sur collaborateurs et cadres**	**Coordination inter-services + valeur technique**
Arrêt Cour d'appel	Rejetée : « ne caractérisent pas des tâches de contrôle impliquées par les fonctions de commandement »	Les fonctions reconnues par la Cour (coordination, autonomie, expertise technique) correspondent précisément à cette définition

Point clé : M. Erard revendiquait la position 3.3 dès l'exécution de son contrat, dans un courrier adressé directement à son supérieur hiérarchique Jean-Charles Chemin : « Je vous invite à regarder la convention SYNTEC (...) vous pourrez remarquer que mon travail chez QWANT est bien mieux défini par la position 3.3 que par la position 2.2 ». La demande de classification 3.2 en contentieux était une position de repli. La réalité des fonctions exercées correspond à la 3.3.

2. Contexte : l'écart entre le contrat et la réalité des fonctions

2.1 Embauche et modification immédiate du périmètre

M. Erard a été embauché le 2 mars 2015 en CDI comme « Développeur Web spécialisé Front End », position 2.2 coefficient 130, pour 3 333,33 € brut/mois. Dès le **5 mars 2015** (J+3), il est chargé de prendre en main la CI et la QA, soit le cœur du développement du moteur de recherche.

Jean-Charles Chemin lui explique alors qu'un poste de **« Directeur CI/QA » est à pourvoir** et que l'entreprise anticipe l'arrivée de 60 nouvelles personnes. On lui propose également l'acquisition de 2 500 BSPCE (~35 000 €), confirmant le niveau stratégique de ses fonctions.

Le salarié, en période d'essai, n'a d'autre choix que d'accepter ces missions bien au-delà de sa fiche de poste, sans renégociation salariale.

2.2 Reconnaissance interne explicite

Éric Léandri (PDG) a à plusieurs reprises félicité le travail d'Erard devant l'ensemble des collègues de Nice en salle de conférence. Il a également accepté la proposition d'Erard de construire un partenariat avec la BPI autour de l'outil QWAPP. Après l'augmentation de janvier 2016, Léandri a personnellement demandé à Erard s'il n'était « pas trop déçu » de son augmentation – confirmant implicitement que la direction savait que la rémunération était insuffisante au regard des fonctions.

Charles Petit (développeur, collègue) a confirmé dans une retranscription d'appel téléphonique (45'50) : ***« Tu étais en coordination de service »*** – reprenant exactement le vocabulaire de la position 3.3 de la convention Syntec.

2.3 Contexte de représailles et sous-évaluation délibérée

Le maintien en position 2.2 s'inscrit dans un contexte de pressions documentées exercées sur le salarié : violences physiques et verbales de Jean-Charles Chemin (contention physique en open-space le 31 mars 2016, hurlements, insultes de « gratte-papier cégétiste »), retrait de Florent Valdelievre de l'équipe CI sans remplacement, refus de défendre l'augmentation demandée (48k€/an), puis avertissement et licenciement pour avoir alerté sur les pratiques de Qwant.

Paradoxalement, la direction ne cessait d'élargir le périmètre d'Erard : **Éric Léandri lui a oralement confié la responsabilité des QA coders (Pologne)** lors d'une de ses venues à Nice (vers septembre 2015, le jour où Charles Petit est venu), **sans ajustement de classification ni de rémunération**. Cette extension de périmètre s'ajoutait à la coordination sécurité (noyaux, CVE, security review) que M. Erard assurait avec l'équipe SSI.

La sous-classification constituait un outil de minimisation du rôle d'Erard et de sa crédibilité technique – stratégie identifiée dans l'analyse contradictoire des accusations de Qwant. M. Erard a tenté de documenter lui-même l'intégralité de ses fonctions dans un dossier de travail personnel de plus de 100 pages avec captures d'écran (« Requalification – Position – Documents »), mais **ce document n'a jamais été transmis à l'employeur** : M. Erard était alors en arrêt maladie pour dépression sévère, isolé, sans accompagnement juridique, et craignait des représailles supplémentaires. Ce dossier de travail constitue néanmoins une

pièce de première importance : il recense de manière exhaustive, avec preuves à l'appui (captures d'emails, screenshots Confluence, Jenkins, GitLab), l'ensemble des fonctions réellement exercées.

3. Pièce déterminante : l'audit CDC/CardiWeb du 31 mai 2016

L'email de préparation de l'audit CDC-DIDL du 30 mai 2016, envoyé par Benjamin Dossat (Directeur Technique de CardiWeb) et transmis par JC Chemin à l'équipe, démontre le positionnement réel d'Erard dans l'organisation :

Horaire	Thème	Intervenants
9h30–10h00	Présentation des équipes	Direction
10h00–11h30	Architecture applicative & technologies	J.-Ch. Chemin, S. Madaleno, F. Luddeni, P. Vignaux
11h30–12h30	**Développement :** Gestion des développements Types de projet (R&D, moteur, services) Qualité (CI / QA) Sécurité Architecture du code Composants utilisés	**J.-Ch. Chemin** **S. Erard**
14h00–15h00	Infrastructure de production	A. Chabot
15h00–15h30	Qwant Shopping / Pertimm	N. Pipet

Analyse : Erard est désigné comme co-présentateur avec le CTO pour le créneau le plus long (1h) couvrant l'ensemble du développement, la CI/QA, la sécurité et l'architecture du code. Il présente seul 35 projets à l'auditeur pendant 1h30 (témoignage propre). Cela démontre qu'il était le référent technique unique pour ces domaines face à l'investisseur institutionnel (Caisse des Dépôts et Consignations).

4. Inventaire technique : 52 projets, 37 en production

L'inventaire exhaustif des projets développés et/ou gérés par M. Erard en 18 mois chez Qwant recense **52 projets répartis en 4 domaines**, dont 37 étaient en production au moment de son départ. La présentation réalisée par Erard indique « 48 projets au total dont 33 actifs » (slide 90), chiffre cohérent avec le tableur d'inventaire. **Tous ces projets ont été créés à l'initiative propre de M. Erard** pour répondre aux besoins des développeurs et de l'entreprise, puis audités par la CDC lors de sa présentation du 31 mai 2016 :

Domaine	Nb projets	En prod.	Dépréciés	Exemples
Images Docker (infra)	14	~10	~4	nginx, memcached, mysql, mongo, powerdns, thumbor
Outils DevOps support	18	~12	~5	qwapp, vagrant-dev, jenkins-api, packer, git-tag-manager
QWAPP (framework)	4	4	0	config-dumper, qwapp-vagrant, frenchex-config, service-container
CI/QA (production devs)	16	~11	~5	ci-monitoring, selenium, ci-hooker, powerdns, satis, mailcatcher
TOTAL	**52**	**37**	14	

Ces 52 projets couvrent des langages et technologies variés (Docker, Node.js, PHP, Python) et constituaient l'ensemble de la chaîne de fabrication logicielle de Qwant : de l'environnement de développement à la livraison continue, en passant par l'intégration continue, l'assurance qualité et le monitoring.

5. Correspondance critère par critère avec la position 3.3

5.1 Très larges initiatives

La convention Syntec ne précise pas davantage ce critère, mais la jurisprudence l'interprète comme une autonomie dans la définition des méthodes, le choix des technologies et la prise de décisions stratégiques sans instructions détaillées de la hiérarchie.

- Définition autonome de l'architecture CI/QA/CD : choix de Jenkins, Selenium, Gitlab, Docker, Cucumber/Webdriver.io, PowerDNS, Git Flow
- Proposition de normaliser l'installation des postes de développeurs (qwapp-vagrant) face à l'arrivée de 60 nouvelles personnes
- Conception d'un système de configuration multi-environnement JS/PHP intégré aux projets Front et API
- Spécification et lancement du Faker-API pour découpler les dépendances Front/API
- Proposition de partenariat BPI/QWAPP (validée par Éric Léandri)
- Proposition d'intégration d'écoles d'ingénieurs de Sophia Antipolis
- Proposition d'un serveur DNS dynamique (ns.qwant.ci) pour résoudre le problème de saturation DNS du Crawler

> *« Contrairement à ce que soutient la société QWANT les tâches quotidiennes de Monsieur ERARD dépassaient largement ce cadre. Il n'était aucunement cantonné au respect d'instructions précises mais avait bien au contraire un très large pouvoir d'initiative. »* — Conclusions d'appel récapitulatives n°3
>
> *« La société QWANT est d'ailleurs bien en peine de fournir des pièces pour justifier des instructions précises qui étaient données à Monsieur ERARD. »* — Conclusions d'appel

5.2 Très larges responsabilités

- Responsabilité de bout en bout de la chaîne de fabrication logicielle (52 projets, 37 en production)
- Référent technique unique pour la direction : reporting hebdomadaire direct au CTO (weekly meetings)
- Présentateur désigné pour l'audit de la Caisse des Dépôts (créneau d'1h au programme officiel, 1h30 effective avec 35 projets)
- Récupération de l'ensemble des fonctions du RD Manager de Pologne après son départ en août 2015
- Gestion de l'infrastructure CI déployée sur 3 sites géographiques (Nice, Paris, Rouen)
- Implication dans le processus d'audit : « Monsieur ERARD était pour la direction le référent pour tout ce qui concernait l'infrastructure de développement de certains projets, l'intégration continue (CI), l'assurance qualité (QA) ainsi que la livraison continue (LC), et à ce titre il était totalement impliqué dans tous les processus d'audit »

5.3 Coordination entre plusieurs services

Ce critère est caractérisé par le fait que le cadre assure une interface fonctionnelle entre différents départements. Charles Petit (développeur, collègue) le confirme explicitement :

> *« Tu étais en coordination de service »* — Charles Petit, retranscription d'appel téléphonique, 45'50

- Équipe Front-End (Nice) : intégration des projets à la CI, formation Git Flow, normalisation des postes et configurations
- Équipe API : intégration à la CI, système de configuration partagé, Faker-API
- Équipe Infrastructure : coordination pour le routage réseau *.qwant.ci sur 3 sites, gestion des VMs, demandes de mise à disposition de machines virtuelles et réseaux
- Équipe SSI : coordination sécurité de l'infrastructure de Fabrique Logiciel, coordination noyaux et versions, CVE, security review
- Équipe QA Pologne : encadrement, accompagnement, maintenance des outils de test (Cucumber/Selenium), assignation des tâches, remplacement de personnel (Iza par Artur)
- Prestataires Corcode : direction du travail, accueil lors de leurs visites à Nice, explication du fonctionnement des projets Front et de l'environnement de développement
- Livraison Continue (Rouen) : coordination avec Charles Petit pour la définition des besoins, formats de fichiers de config, création des livrables
- Direction générale : présentation des projets devant les auditeurs et investisseurs
- Communication quotidienne sur 6 canaux Pidgin/Jabber : #front, #api, #infra, #secu, #qa, #ci — preuve matérielle d'une coordination inter-services permanente

5.4 Grande valeur technique

- Expertise DevOps/CI/QA unique dans l'entreprise : Erard était le seul détenteur de ce savoir-faire, confirmé par la promesse de poste de « Directeur CI/QA »
- 52 projets développés couvrant 4 langages/technologies (Docker, Node.js, PHP, Python), intégrant 9 produits-projets (SEARCH, SEARCH-LITE, BOARDS, BOARDS-LITE, API, SMART-CROPPER, INSTANT-ANSWERS, SHOPPING, MOZART)
- Mise en place d'un système complet de fabrique logicielle automatisée par projet et par branche, avec 25 commandes QWAPP distinctes
- Choix technologique stratégique : QWAPP codé en Node.js pour être accessible aux équipes FRONT — prise en compte de la réalité technique de l'environnement humain
- 1 mois consacré au portage multi-plateforme de qwapp-vagrant (Windows) pour Pierre Vignaux, preuve d'adaptabilité et de service
- QWAPP montré à la télévision (capture Media Le Mag) — visibilité externe du travail réalisé
- Frédéric Luddeni l'a remercié pour avoir « évité l'audit Data » lors de la présentation à CardiWeb
- Formation des équipes : Git Flow, normalisation, documentation complète sur Confluence, tutorat individuel (Valdelievre, Corbi, Laville)
- Capacité d'analyse systémique : identification de la non-anonymisation des données (IP/24 envoyées à Bing Ads), qui a conduit au lancement d'alerte vérifié par la CNIL

M. Erard écrivait lui-même dans son courrier interne à JC Chemin : *« Il ne s'agit pas de 'développement web spécialisé front-end' ni de 'développeur full-stack' ni même de 'devops', mais plutôt de 'directeur de CI et QA' (...) une personne qui organise et met en place toute une infrastructure de fabrication logicielle ».*

6. Éléments reconnus par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

La Cour d'appel (arrêt RG 19/01959) a elle-même listé les fonctions suivantes comme étant celles exercées par M. Erard. Nous les confrontons ici aux critères de la position 3.3 :

Fonction reconnue par la Cour	Critère 3.3 correspondant
Conception, mise en place et gestion de la maintenance opérationnelle d'infrastructures de développement, d'intégrations, de tests et de livraison de logiciels	**Très larges responsabilités + Grande valeur technique**
Intégration de ces logiciels dans les différentes infrastructures	**Grande valeur technique**
Management et coordination des équipes en leur donnant des directives	**Coordination entre plusieurs services**
Direction du travail des prestataires	**Coordination entre plusieurs services**
Organisation et direction des réunions, formulation de propositions	**Très larges initiatives**
Définition des plannings des actions à mener	**Très larges initiatives + responsabilités**
Coordination et organisation des actions avec d'autres équipes et d'autres corps de métiers	**Coordination entre plusieurs services**

Chacune de ces fonctions, reconnue comme effective par la juridiction, trouve sa correspondance directe dans un ou plusieurs critères de la position 3.3. La Cour n'a pas rejeté la réalité de ces fonctions – elle a uniquement estimé qu'elles ne caractérisaient pas un commandement au sens de la 3.2. Or, la 3.3 n'exige pas de commandement.

7. Tableau de synthèse

Critère 3.3	Preuves	Sources
Très larges initiatives	✓ Choix technos autonomes ✓ Propositions stratégiques (BPI, écoles, Faker-API, DNS) ✓ Aucune instruction précise démontrée par Qwant	Conclusions d'appel Courrier à Chemin Inventaire projets
Très larges responsabilités	✓ 52 projets / 37 en production ✓ Référent unique CI/QA/CD ✓ Présentateur audit CDC/CardiWeb ✓ Remplacement RD Manager Pologne	Inventaire xlsx Email audit 31/05/16 Pièces 18, 23, 38, 39
Coordination entre services	✓ 6 équipes/services coordonnés ✓ 3 sites géographiques ✓ Confirmé par Charles Petit : « coordination de service »	Retranscription appel Conclusions d'appel Pièces 19, 22
Grande valeur technique	✓ Expertise unique/irremplaçable ✓ Promesse Directeur CI/QA ✓ Félicitations publiques du PDG ✓ Identification faille anonymisation	Courrier à Chemin Pièce 40 (BSPCE) Documents alerte CNIL

8. Conclusion

L'ensemble des pièces du dossier converge vers une conclusion unique : les fonctions réellement exercées par Stéphane Erard chez Qwant correspondaient à la position 3.3 (coefficient 270) de la convention Syntec.

Cette position, que **M. Erard revendiquait déjà pendant l'exécution de son contrat** dans son courrier à JC Chemin, repose sur des critères que la Cour d'appel a elle-même reconnus dans la description des fonctions exercées : autonomie complète, responsabilité globale, coordination multi-services, valeur technique déterminante.

La demande de reclassification en 3.2 formulée en contentieux constituait une position de repli. Le rejet de la 3.2 par la Cour – au motif de l'absence de commandement hiérarchique – ne fait que confirmer que c'est la **3.3 qui correspond aux fonctions exercées**, puisque cette position valorise précisément l'expertise et la coordination sans exigence de commandement.

Le minimum conventionnel pour la position 3.3 était de 5 435,10 € brut/mois (montant réclamé par M. Erard dans son courrier à JC Chemin), soit un différentiel significatif avec la rémunération versée (3 533,33 € en 3.1). Ce différentiel constitue le préjudice salarial à réparer.

Annexe A – Sources documentaires

1. Courrier de M. Erard à JC Chemin (réponse_qwant_jc.docx) – revendication explicite de la position 3.3
2. Email de préparation audit CDC-DIDL du 30/05/2016 (jc_email_prepa_audit.pdf)
3. Inventaire des 52 projets (projets_-_audit.xlsx)
4. Frise chronologique des commits, tags et audits 2013–2020
5. Document Harcèlement – correspondances avec collègues (retranscription Charles Petit, Florent Valdelievre, etc.)
6. Réponse LRAR de M. Erard aux motifs de licenciement
7. Convention Collective SYNTEC, Annexe 2
8. Conclusions d'appel récapitulatives n°3
9. Arrêt Cour d'appel d'Aix-en-Provence, RG 19/01959
10. Conclusions de défense de Qwant (CPH Nice et Appel)
11. Email « QA Qwant Development Process » du 05/03/2015 (pièce 4)
12. Présentation méthodologie développement / audit CardiWeb (pièce 18)
13. Pièces 19, 21, 22, 23, 25, 38, 39, 40
14. Email « Jenkins + Chef » de JC Chemin du 30/06/2016 – preuve de l'absence d'instructions précises
15. Email « C » (Avancement) de S. Erard du 15/10/2015 – formation de l'équipe
16. Document « Explication Utilisateur – DEV » (PPTX, 116 diapositives) – support de formation complet
17. Document « Requalification – Position – Documents » – dossier de travail personnel préparé par M. Erard pendant son arrêt maladie, sans accompagnement juridique (non transmis à l'employeur)
18. Dossier Direction QA – captures emails direction équipe QA Pologne (Meeting Polish QA, This week todo, etc.)
19. Dossier Direction CI – captures écrans CI (QwaCi Product Definition, Instant Answers CI+CD, etc.)
20. Dossier INFRA-DEV – captures infrastructure et documentation
21. Dossier QWAPP-BPI – demandes de financement BPI et QWAPP

Annexe B – Rappel chronologique clé

Date	Événement
02/03/2015	Embauche CDI – « Développeur Web spécialisé Front End », position 2.2
05/03/2015	Email « QA Qwant Development Process » : prise en charge CI/QA (J+3)
13/08/2015	Meeting Polish QA : Erard organise formation équipe QA Pologne
22/11/2015	Infrastructure CI opérationnelle
15/10/2015	Email « C » : Erard forme l'équipe sur les outils qu'il a mis en place
01/01/2016	Augmentation à 3 533,33 € (toujours inférieur au minimum 3.3)
09/03/2016	Grève nationale – Erard se rend disponible malgré tout
31/03/2016	Violences physiques et verbales de JC Chemin en open-space

31/05/2016	Audit CDC/CardiWeb – Erard présente CI/QA/Développement (~35 projets)
30/06/2016	Email « Jenkins + Chef » de Chemin : suggestion, pas d'ordre
Août 2016	Courrier interne à Chemin revendiquant la position 3.3
24/08/2016	Début arrêts maladie successifs
07/09/2016	Avertissement (tweets)
15/05/2017	Licenciement pour faute
2019	Plainte CNIL / Appel
2022	Arrêt Cour d'appel : reclassification 3.1 confirmée, 3.2 rejetée